

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 70 del 07/02/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 30 del 07/02/2023

OGGETTO: Impegno di spesa – Autorizzazione Lavoro Straordinario Annualità 2023.-

LOTTO CIG:

IMPEGNO: 48

INTERVENTO: Cap. 901 – Cod. 0102101

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che la regolamentazione delle prestazioni di lavoro straordinario, già prevista dall'art. 38 del C.C.N.L. stipulato in data 14/09/2000, è legata al criterio di eccezionalità non potendo le suddette prestazioni essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione dell'orario di servizio e di copertura dei carichi di lavoro, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione;

Ravvisata, pertanto, la necessità di autorizzare il personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario per fronteggiare situazioni eccezionali, verificate di volta in volta dai rispettivi Responsabili di Settore e da questi specificamente autorizzate, che ne richiedano il ricorso nel rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie determinate secondo i criteri contrattualmente definiti;

Richiamato il 4° comma dell'art. 14 del C.C.N.L. sottoscritto il 01/04/1999 il quale prevede che, a decorrere dal 31/12/1999, le risorse annualmente destinate alla retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario siano determinate in misura ridotta del 3% rispetto a quelle a tal fine destinate nell'anno 1999 e fissa in 180 ore annue il limite individuale massimo di tali prestazioni;

Dato atto che l'ammontare delle suddette risorse per l'anno 2023, conseguentemente a quanto sopra esposto, risulta essere di € 4.000,00;

Dato atto che è necessario tenere conto delle esigenze emerse nel corso del precedente anno e delle particolari necessità rappresentate dai responsabili di settore in ordine agli impegni di lavoro prevedibili per fronteggiare particolari, contingenti e non ricorrenti esigenze di servizio ed alle attuali dotazioni di organico ad essi assegnate;

Dato atto che, con riferimento all'art. 9 della L. n. 412/91, presso questo Ente sono state, da tempo, attivate procedure automatizzate per la rilevazione dell'effettiva durata della prestazione di lavoro da parte del personale dipendente;

Considerato che tale obbligo è ribadito dall'art. 3, comma 83, della legge 244/2007, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze;

Richiamato l'art. 183, 3° comma del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, disciplinante le modalità per la prenotazione degli impegni di spesa a carico del Bilancio comunale;

Preso atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore Tecnico;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs n° 267/2000;

D E T E R M I N A

di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di autorizzare, per l'anno 2023, il personale del Settore Tecnico alla prestazione di lavoro straordinario in dipendenza di particolari esigenze alle quali, per oggettive necessità per carichi complessivi di lavoro, non si possa altrimenti far fronte. Le prestazioni di lavoro straordinario,

pena l'impossibilità di riconoscerle come tali, dovranno essere, preventivamente e di volta in volta, valutate ed autorizzate dal Responsabile del Settore di appartenenza nel rispetto delle risorse agli stessi attribuiti;

2. di fissare in € 4.000,00 l'ammontare delle risorse da destinare, nell'anno 2023, alla retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale dipendente dell'Ente sulla base delle indicazioni ricevute dai Responsabili degli stessi, secondo il seguente prospetto:
3. di dare atto che, periodicamente e comunque entro il mese di novembre 2023 si procederà, con il confronto dei Responsabili dei singoli settori, alla verifica delle eventuali disponibilità residue ed a considerare la possibilità ed opportunità di una eventuale diversa ripartizione delle stesse;
4. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento sul Cap. 901 – Cod. 0102101 del bilancio dell'esercizio 2023 in corso di formazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 901 – Cod. 0102101 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

